增值税法（修订版）

第一章　一般规定

第一条（修订）目的

本法规定了增值税工作管理和监督的原则、规定、方法和措施，使工作有效、高效，促进投资、生产、经营、出口、货物和服务的供应，旨在增加国家预算收入，与地区和国际联系起来，为国家经济和社会发展做出贡献。

第二条（修订）增值税

增值税是根据货物进口、货物出口、境内提供货物和服务而增加的货物和服务价值征收的税。增值税缩写为"VAT"。

第三条（修订）术语定义

本法用语具有下列含义：

1. 货物是指可以移动或不可移动的有形或无形物品以及用于生产、供应货物和服务的其他资产；
2. 服务是指以金钱补偿或其他利益来服务、做、创造某事、咨询或提供其他服务；
3. 出口是指从老挝人民民主共和国向国外发送货物，包括通过海关部门电子纳税申报系统发送至经济特区和经济特区；
4. 进口是指将货物从国外带入老挝人民民主共和国，包括从经济特区和经济特区通过海关部门电子纳税申报系统进口的货物；
5. 提供货物，是指以金钱或者其他利益作为补偿，将货物的使用权给予、转让给他人，包括给予、交换、债权使用、自用等；
6. 服务提供，是指通过收取货币服务费或者其他可以货币解释的利益来提供非提供商品的服务活动，包括提供服务、交换、使用债务、自用等；
7. 被增值税人是指从被增值税人进口货物、购买货物和使用服务的个人、法人或组织，包括从未在老挝人民民主共和国设立企业供其在老挝人民民主共和国使用的外国法人；
8. 增值税代理机构是指经有关部门授权或指派，在国内外增值税系统中开展业务的个人、法人和组织；
9. 溢价是指从商品和服务的供应中计算并收取的、由商品的购买者和服务的使用者支付的溢价金额；
10. 进口税是指授予人在老挝境内进口货物或购买货物和使用服务所缴纳的税额，包括从未在老挝人民民主共和国设立企业的外国法人处购买货物和使用服务用于经营活动所缴纳的税额；
11. 信用贷项是指债权人在该国进口货物、购买商品、使用劳务时支付的当月尚未扣除、须结转下个月的贷项；
12. 通知和颁发增值税的期限是指被增值税人必须通知并移交该期间与经营活动有关的所有增值税的期限；

13. 居民是指在老挝人民民主共和国拥有永久地址、人口普查或设立企业的法人，包括在经济特区和经济特区居住或开展业务的个人、法人；
14. 无国籍人是指在老挝人民民主共和国没有永久住所、没有人口普查或未设立企业的外国法人，包括不在经济特区和经济特区居住或开展业务的个人或法人；
15. 人体血液是指经医学证明质量良好的人体血液、血液制品；
16. 零税率（0%）是指对包括成品矿产品在内的货物出口征收的税率，与免征进口税不同，因为采用零税率，有权要求退还进项税。对于这种例外情况，无权要求扣除和退还所得税，但所得税可以作为费用扣除；
17. 国际过境是指通过老挝人民民主共和国领土运输旅客、货物和货物的服务；
18. 税务部门是指省、省、区、市税务局；
19. 税务机关，是指各级税务人员的工作场所；
20. 税务人员是指被任命在特定地点或工作地点执行职务的税务人员；
21. 经济特区是指在老挝人民民主共和国主权管辖范围和领土内，经政府同意设立的具有投资管理机制和特殊促进政策的投资区；
22. 经济区是指政府在经济特区外设立的、用于特定领域活动的投资区，如工业区、高科技区等。

第四条（修订）国家增值税政策

国家制定工作政策，鼓励和促进商品、服务和投资的生产持续增长，建立方便、现代化、确保公正、透明和可核查的财政部收集和通报制度。

国家根据各阶段的能力集结人员、建设基础设施、提供预算、车辆和必要的物资等，为增值税的管理创造条件和便利。

国家为企业家申报、发放增值税创造良好的环境、条件和便利。

第五条（修订）增值税原则

在工作的运作中，遵循以下原则：

1. 全国统一集中管理；
2. 促进商品、服务和投资的生产持续增长；
3. 确保服务平等、现代、方便、快捷、公平、透明、可验证；
4. 与相关方协调；
5. 遵守老挝人民民主共和国加入的公约和相关国际协定。

第六条　个人、法人和组织的义务

在老挝人民民主共和国使用商品和服务的个人、法人实体和组织有义务按照本法规定支付增值税。

第七条　本法适用范围

本法适用于在老挝人民民主共和国开展业务和使用商品和服务的国内外个人、法人实体或组织。

第八条（修订）国际合作

国家通过交流信息、经验教训、技术、利用现代技术、培养发展增值税事务的人力资源、执行老挝人民民主共和国加入的公约和相关国际协定，促进与外国、区域和国际增值税事务的合作。

第二章　增值税基本制度

第九条（修订）增值税基本制度

基本体系如下：

1. 增值税征收；
2. 增值税的计算；
3. 税金的提取和返还；
4. 通知并移交增值税；
5. 进入、退出系统；
6. 记账、开具发票；
7. 欠费检查和管理。

第1节　增值税征收

第十条（修订）增值税征收活动

征收活动包括以下内容：

1. 税务官员；
2. 在老挝开展业务的个人、法人或组织；
3. 未在老挝人民民主共和国设立企业的外国法人实体（包括在经济特区和经济特区经营的法人实体）购买商品和服务的买家。

第十一条（修订）应征增值税的活动收集的活动如下：

1. 从国外、经济特区、经济特区进口货物；
2. 供应商在老挝人民民主共和国提供商品和服务；
3. 未在老挝人民民主共和国设立企业的外国法人在老挝人民民主共和国提供商品和服务；
4. 在老挝人民民主共和国经济特区和专属经济区设立的注册企业向老挝人民民主共和国经济特区和专属经济区以外提供商品和服务；
5. 拥有版权或非版权的人通过电子系统提供商品和服务。

第十二条（修订）免征增值税的活动免税活动如下：

1、进口货物：

1.1. 国内无法满足的各类植物品种、动物品种、动物病菌、病害疫苗、储存病害疫苗和动物病菌的设备和药品（液氮）、动物饲料、生产动物饲料和生产兽用疫苗的原料、半成品原料；

1.2. 生产科学化肥、农药等农产品加工业所使用的原料，符合国家相关法律规定的危害较小但无法满足的；

1.3. 国内无法满足的农业作业材料和机械；

1.4. 经有关部门增值税的政府机关研究、实验、科学研究用化学品；

1.5. 印花税票或邮票；

1.6. 用于国内和国际航空运输的飞机和设备，不包括私人使用或非航空公司使用的飞机；

1.7. 用于国际航空运输服务的燃料和其他燃料；

1.8. 根据公约、国际协议和相关部委的增值税，用于驻老挝人民民主共和国代表处、国际组织的官方工作的物品；

1.9. 经有关部委增值税在研究室和实验室使用的教科书、教学方法、现代教学设备；

1.10. 担保老挝人民民主共和国银行或老挝人民民主共和国银行授权的纸币印刷、纸币进口以及用于印刷纸币的机器和材料（包括纸张或金属）的进口的债券；

1.11. 动物用药物、移植到动物体内的人造器官；

1.12. 传统医学、移植到人体的人造器官、人体血液、轮椅以及病人、残疾人和老年人的轮椅；

1.13. 经相关部门增值税为国家医院、保健中心提供社会服务的仪器、医疗设备、分析仪；

1.14. 经有关部门增值税的国家和社会团体的消防车、救护车、抢险救援车、专用流动抢修车、电视转播车、收音机、污染监测仪等从事公共服务的专门工作车辆和机械；

1.15. 用于国防、维护和平的车辆和技术装备，行政办公用车除外；

1.16. 根据的规定，学生、公务员、在职员工作的交以及计算永久移居老挝人民民主共和国的外国人的某些类型的商品和物品，但标准条款指定的物品除外；

1.17. 为政府与外国签署的合同、承诺中规定的赠款计划提供的商品和服务；

1.18. 从国外进口电力供应老挝人民民主共和国。

2、在国内提供商品和服务：

2.1. 尚未加工或经过初步加工（如切割、研磨、去皮、去籽）的农业植物；

2.2. 各种动物，无论是活的还是非活的，无论是完整的还是部分的，未经加工或经过预处理使其新鲜或未腐烂的；

2.3. 各种植物品种、动物品种、饲料头、各类动物疫病药品和疫苗、原料、生产饲料头的半成品原料、成品肥料、疫苗和动物治疗剂的生产；

2.4. 农产品加工业使用的原料，如生产符合相关法律规定的危害较小的生物肥料、科学肥料、农药等；

2.5. 提供国际航空运输服务的飞机上的货物；

2.6. 农业工作材料和机械；

2.7. 印花税票或邮票；

2.8. 国际过境；

2.9. 教科书、教学方法、服务于教学和学习的现代化设备，用于相关部委授权的研究和实验室；

2.10. 传播政策方针、服务国家政治职能、不具有商业性质的报纸、政治杂志、电视节目和广播服务；

2.11. 托儿所、幼儿园、小学、中学、职业学校、体育运动学校、大专院校等与教育体育相关的服务；

2.12. 商业银行、老挝人民民主共和国银行授权的其他金融机构的存款利息、贷款利息、汇款收入、汇率利润和其他金融交易活动；

2.13. 投资股票市场上市证券取得的收益、股票市场的服务、证券存管中心的服务、提供证券领域服务的证券中介机构的服务及其他服务；

2.14. 健康、人寿、畜牧业保险业务；

2.15. 人类和动物疾病的检查、治疗和研究服务；

2.16. 动物用药物、移植到动物体内的人造器官；

2.17. 传统医学、移植到人体的人造器官、人体血液、轮椅以及病人、残疾人和老年人的轮椅；

2.18. 为国家医院、保健中心提供社会服务的仪器、医疗设备、分析仪；

2.19. 政府与外国签订的合同、承诺及相关法规中规定的赠款计划的商品和服务；

2.20. 全国电力生产企业向电力企业供应的电力；

2.21. 免税店提供的商品；

2.22. 为出口投资项目提供产出的国内生产；

2.23. 供应老挝人民民主共和国生产的根据本条第1款定义的货物清单免进口的原材料和其他材料。

3、出口：

3.1. 进口到经济特区、专属经济区及区外加工成成品出口国外的原矿或半成品；

3.2. 向经济特区、专属经济区出口电力以及出口到国外；

3.3. 本条第2款定义的货物出口。

财政部会同有关部门，按照本条第一款第二条、第三款的规定，建立免征增值税的货物和服务明细清单。

第十三条（修订）增值税应税货物和服务的提供地点

收集的商品和服务供应地是发生在老挝人民民主共和国境内的商品和服务供应地，如下：

1. 交货地点：

1.1. 对于无需运输的供应货物，货物在交货时实际可用；

1.2. 货物的装运开始于供应商自己或代表供应商由买方或代表买方装运的货物；

1.3. 为供货而安装或组装的货物由供应商本人或代表供应商安装或组装的货物；

1.4. 对于发货人在国外销售的货物，然后由发货人本人或代表发货人向根据老挝人民民主共和国法律拥有增值税或注册成立企业的买方运输和进口到老挝人民民主共和国；

1.5. 实际供应老挝人民民主共和国但由供应商或买方自行运往国外、经济特区和经济特区的货物；

1.6. 对于进口商申报进口税之前供应的货物。

2. 服务提供地点：

2.1. 根据老挝人民民主共和国法律拥有增值税并已注册成立企业的服务接受者；

2.2. 与老挝人民民主共和国信息相关的咨询服务，无论服务接受者是否拥有土地并根据老挝人民民主共和国法律注册成立企业；

2.3. 与老挝人民民主共和国房地产直接相关的服务，例如设计、施工、维护、修理、服务和其他活动；

2.4. 租赁企业可移动的货物或财产的服务，例如供应商的汽车、船只、飞机，如果货物实际在老挝人民民主共和国使用；

2.5. 客运和货物运输服务（如果实际移动发生在老挝人民民主共和国）；

2.6. 为文化、艺术、体育、科学、教育、公共卫生、娱乐或类似活动提供服务，包括向与这些活动相关的活动组织者提供服务；

2.7. 邮政和电信服务，如果提供此类服务的地点根据老挝人民民主共和国法律注册为企业，无论服务的接收者是国内还是国外，但不包括不提供国内服务的卫星租赁服务；

2.8. 旅游服务及其他相关活动。

第2节　增值税计算

第十四条　增值税计算方法

增值税计算按照计算基础乘以税率。

第十五条（修订）增值税计算的计算基础应如下：

1. 对于一般商品和服务：

1.1. 进口货物在边境的实际购买价格加进口税加消费税（如有）；

1.2. 提供的商品和服务的价值加上消费税（如果有），但不包括在该国境内提供的商品和服务的税费；

1.3. 商品和服务的实际购买价值，不包括向未在老挝人民民主共和国设立企业的外国法人实体提供商品和服务的费用；

1.4. 实际购买商品和服务的价值，不包括向在经济特区和经济特区设立企业的土地所有权人提供商品和服务的费用；

1.5. 边境实际进货价格加进口税加消费税（如有）加上进口商自用货物已税；

1.6. 根据实际或当地市场提供的商品和服务的价值加上兑换、借贷、债务和个人消费的消费税（如有）；

1.7. 通过电子系统提供商品和服务的商品和服务供应的实际价值加上消费税（如有）。

2. 对于矿物：

2.1. 边境口岸实际购买价格加上进口税；

2.2. 实际购买价格或国际市场价格或政府制定的供应或购买老挝人民民主共和国矿产、出口到国外、送往经济特区和经济特区的价格；包括交换、借贷、债务和个人使用。

3. 电力方面：

3.1. 电能单位量按照每月记录的电表计算，价格按照电能生产者的国内或国外销售合同计算；

3.2. 电价按照政府不时制定的用电程序或电力企业与用户购售电协议执行。

如果授予人有二次收入，则应将其作为计算单一收入的基础。

如果经营收入以外币计算，则按照老挝人民民主共和国银行当时的汇率以基普计算。

第十六条　增值税计算依据的变更

金额计算依据将根据具体情况修订如下：

1. 客户退回部分或全部产品或服务费用；
2. 被增值税人随后取消购买商品或服务；
3. 供应商随后降低或提高子商品价格或服务费。

根据本条规定的具体情况对计税依据的修订，只有在供应商依法开具含税发票并告知税额后，才会实施。

第十七条（修订）增值税税率

费率如下：

1. 百分之十税率（10%）：1.1. 货物进口；1.2. 提供老挝人民民主共和国的商品和服务；1.3. 向未设立企业的外国法人购买商品和服务在老挝人民民主共和国。
2. 向国外、经济特区出口货物，包括成品矿产品，实行零税率（0%）。

第十八条（修订）增值税的计算和征收

根据每种情况计算如下：

1. 从境外进口的货物应在进口纳税申报时计算征收；
2. 在国内提供商品和服务时，在提供商品和服务时计算和收取。对于交换、出借、借用以及供个人使用的商品和服务，在实际使用时或者所有权转让或转让时计算并收取；
3. 从未在老挝人民民主共和国设立企业的外国法人处购买商品和服务，在向该法人实体支付款项时扣除和留存。

对于重要且必需的物品，让政府制定具体规定。

第十九条　增值税纳税申报表的计算和征收时间

税务机关认为证据明确、信息充分的，可以自征缴税款之日起三年内计算并领收纳税申报表。

重新计算的税款必须在税务官员签发后计算，并在通知十五天内给出。

第3节　增值税抵扣及返还

第二十条（修订）增值税的扣除和返还

扣除是将增值税返还给纳税人的扣除额。

税款汇回是指将税款返还给因进口货物、在境内购买货物和服务、购买货物和服务而已缴纳税款的个人、法人或组织。

未在老挝人民民主共和国设立企业的外国法人提供的出口服务，信用卡有效期超过三个月，依法注销、分立、终止业务或破产。

第二十一条（修订）谁有权抵扣进项增值税

有权扣除所得税的人是本法第二十二条和第二十三条规定的有效、完整的纳税人。

第二十二条（修订）进项增值税准予扣除

准予扣除的进项税额是指与生产、经营或者提供应税货物和劳务所使用的货物和劳务直接相关的进项税额。

第二十三条（修订）进项增值税扣除条件扣除所得税的条件如下：

1. 从未在老挝人民民主共和国设立企业的外国法人处购买商品和服务而获得的增值税；
2. 通过Tax RIS每月定期发出纳税通知的纳税人，通过银行系统和老挝人民民主共和国银行授权的其他系统或通过国家财政部纳税；
3. 商品和服务的购买和销售必须通过老挝人民民主共和国的银行系统支付；
4. 正确、完整的扣除证明，如发票、收据、通知书等证明；
5. 扣除额必须从发生扣除额的月份开始。三个月内未扣除的，可以现金退还。纳入纳税体系第一年的小微企业，可按照财政部规定扣除税款。

第二十四条（修订）增值税不得抵扣

不允许扣除的进口税是指进口货物、购买货物和服务时已缴纳的税款，具体情况如下：

1. 与豁免供应品相关的进口增值税；
2. 作为费用扣除、退回或者支付的津贴；
3. 允许不正确和不完整地执行本法第22条和第23条规定的规定；

4. 不直接用于业务运营、与供应商费用相关的货物和服务进口如下： 4.1. 与购买非直接业务运营的商品和服务相关的支出； 4.2. 企业主、股东或股东及其雇员的非业务开支和个人开支； 4.3. 无证明文件或有证明文件但不正确、不完整的业务费用； 4.4. 与未确认或已确认为企业资产但未全部或部分用于业务运营的固定资产相关的支出，例如供股东、董事、经理或雇员个人使用或超出业务需要的支出； 4.5. 与电、水、燃料、燃气相关的支出，不直接用于业务运营的特定百分比；
5. 具有有效证明文件但未记录在通知中的入境增值税——自入境增值税发生当月起超过三个月的增值税签发但允许费用化；
6. 与使用未在老挝人民民主共和国设立企业的外国法人提供的运输服务有关的入境增值税；
7. 允许使用电力，但允许将其用作费用或固定资产，但向老挝人民民主共和国境内的用户供电除外；
8. 允许出口部门的矿产收入，但允许将其用为费用或固定资产。

第二十五条（修订）有权申请退还增值税的有权要求退款的人员如下：

1. 从事本法第十一条规定的出口货物活动的发货人；
2. 已按月缴纳分期付款但自分期付款当月起三个月内未缴纳分期付款的；
3. 依法解散、分立、终止或者破产的单位的业务控制权受让人；
4. 经外交部认证的代表机构、国际组织和外交官；
5. 在老挝人民民主共和国购买商品并通过国际机场检查站和授权国际检查站携带该商品出境使用的旅客和外国游客；
6. 遭受法律规定以上损害的个人、法人、组织。

第二十六条（修订）增值税准予退还允许退货的物品如下：

1. 出口货物从事本法第十一条规定的活动的入境增值税；
2. 按月计算但自所得税发生当月起三个月内未全额扣除的所得税；
3. 依法解散、分立、停业、破产的单位在经营控制期间剩余的津贴；
4. 代表机构所在国采购货物相关官员、国际组织和外交人员；
5. 出境旅客和外国游客在老挝人民民主共和国购买商品用于境外使用的相关税费。
6. 个人、法人和组织在境内购买商品和服务的超额费用；

本条第三款、第五款的退钱方式、程序和条件由财政部颁布具体规定。

第二十七条（修订）增值税退税条件退货必须符合以下条件：

1. 向境外出口货物的发货人必须：

1.1. 根据会计法正确记账；

1.2. 按照发票规定正确使用发票；

1.3. 具有相关销售合同、有效、完整的出口证明；

1.4. 通过老挝人民民主共和国的银行系统或经老挝人民民主共和国银行授权，将基于出口价值的收入100%转回老挝人民民主共和国；

1.5. 依法正确、完整地通知并给予增值税；

2. 借款人有抵押贷款且已连续三个月年检并有税务机关开具的证明；

3. 对已解散、分立、暂停或破产的实体拥有业务控制权的受让人必须：

3.1. 拥有合资企业协议，并附有证明控制权、活动与相关部门分离的文件；

3.2. 有准确完整的纳税义务分配证明文件，以及相关部门活动停止证明文件；

3.3. 有与企业破产有关的法院判决书及其他文件；

4. 代表机构、国际组织、外交官须经外交部确认并批准；

5. 出境旅客和外国游客必须持有提单并向指定的国际海关官员申报货物；

6. 遭受过重损害的个人、法人和组织必须有文件和证据。

对于矿产和电能相关活动的入境增值税的返还，由单独的法规确定。研究考虑税收返还符合税务部门管理分工。

第二十八条（修订）增值税退税申请

要申请退款，请按以下步骤操作：

1. 对在境内定期、持续出口货物、提供货物和服务的被增值税人，要求自进口增值税签发当月起按月申报；
2. 对连续三个月符合格并有税务机关出具证明的，退还最近三个月内未足额扣除的所得税；
3. 对被撤销、分立、暂停或者破产的单位，在业务控制的情况下，可以要求退款；但自有关部门书面同意之日起不超过三个月；
4. 代表机构、国际组织、外交官每月提出请求，但自外交部提出建议之日起不超过三个月；
5. 出境旅客和外国游客每次出境老挝均要求退款；
6. 每次对个人、法人、组织造成过大损害时，要求赔偿。退还监察员款项的方法和程序由单独的法规规定。

第二十九条（修订）不得退还的进项税额不可退回签证如下：

1. 本法第二十四条规定的不予扣除的入境增值税；
2. 准予扣除、退回，但本法第二十三条、第二十七条规定的条件不正确、不齐全的。

第4节　增值税的通知和交付

第三十条（修订）增值税申报通知如下：

1. 进口货物的个人、法人或组织必须在进口货物时通知外交部并在进口检查站申报进口税；

2. 发证人必须不迟于次月20日将增值税通知所属税务机关；
3. 向未在老挝人民民主共和国设立企业的外国法人购买货物和服务的个人、法人或组织，必须在计算、征收或扣除税款后15天内向其所属税务机关申报纳税；
4. 每次通过提供货物和服务支付国家预算时，设保人都必须通知设保人。

发票使用的规定、程序、通知形式和报告表形式，包括通过电子系统的通知，在单独的法规中规定。

第三十一条（修订）增值税的缴纳

增值税的交付如下：

1. 进口货物并在进口检查站或国库或有国库账户的银行交接的个人、法人或组织；或按照政府规定的条件在国内供应时交接货物的个人、法人或组织；
2. 赠与人必须每月不迟于次月20日向国库或有国库账户的银行赠与；
3. 向未在老挝人民民主共和国设立企业的外国法人购买货物和服务的个人、法人或组织，必须自付款给供应商之日起十五天内，向国库或开有国库账户的银行提交证明；
4. 每次从国库或有国库账户的银行提供的商品和服务支付国家预算时，赠送礼品卡的人必须赠送礼品卡。

第三十二条　次月应缴纳或者扣除的增值税

下个月必须支付或扣除的金额是支出金额与可扣除收入金额之间的负数。如果支出金额大于收入金额，则认为需要额外支付金额。

第5节　进、出境增值税制度

第三十三条（修订）纳入增值税制度

已注册企业并获得纳税人识别号并获得相关部门增值税开展业务的个人、法人或组织必须进入税务系统。对于进入小微企业体系，另行规定。

第三十四条（修订）退出增值税制度

如果实体清算、终止或破产，转让人将从系统中删除。

第6节　记账并开具增值税发票

第三十五条　会计

授予人必须根据会计法记账。

会计确认书、会计凭证必须保存十年，并在税务机关或其他有关机关检查时随时出示。

第三十六条　发票的开具

开具发票是开具确认账户、商品和服务供应、购买时纳税、供应时征收税款、扣除和退税的文件。

供应商每次提供商品和服务时，必须按照规定向买方开具发票。

发票的开具在单独的法规中定义。

第三十七条（修订）财务报告准则和发票的使用

承包商必须执行《会计法》中规定的财务报告标准，并根据不时颁布的法规使用正确的发票。

第7节　增值税欠税检查及管理

第三十八条（修订）检查

检查的目的是确保纳税人正确、完整地履行义务。

检查可按如下方式进行：

1. 到税务局检查捐赠人的文件；
2. 检查供应商在办事处、分支机构或经销商的文件，包括仓库、生产设施、货物和服务的供应；
3. 在国内转运货物的仓库等相关地点检查供应商的实际货物。

检查可以是例行检查、预先通知检查或突击检查。

被检查人必须配合检查人员的检查。每次检查结束后，检查人员必须当着被检查人的面作出书面检查记录，然后宣读或者让被检查人宣读并签字作为证据。

在检查中，检查人员必须严格恪守法律规定。

第三十九条　增值税欠税管理

优秀礼品如下：

1. 尚未交付的交付通知的赔偿；
2. 因检查请假或有其他请假人未请假者。

对逾期贷款的管理是通过记录、监控目标、所欠贷款数量、加快并充分收回预算来进行的。

第三章　增值税转让方及其他关联方的权利和义务

第四十条（修订）增值税纳税人的权利和义务设保人享有以下权利和义务：

1. 设保人有权：

1.1. 提供信息、澄清、解释和建议关于监察员；

1.2. 对捐赠者的信息保密；

1.3. 依法收取超额给付的款项；

1.4. 投诉公务员、税务官员或组织的不正确且不合法的行为；

1.5. 使用法律规定的其他权利。

2. 设保人负有下列义务：

2.1. 正确、完整、按时计算、领取、扣除、告知、发放津贴；

2.2. 负责清楚、准确地报告收入、计算收入和支出、扣除或退款相关的收入；

2.3. 因未计算收取或计算错误损坏货物而造成的赔偿责任；

2.4. 向税务机关报告其在国库、银行及其他金融机构的存款账户；

2.5. 依法并经政府同意，申报免税额和零税率；

2.6. 依照法律、法规规定记账、使用发票；

2.7. 按规定向税务机关提供与财产检查有关的文件，例如：

2.7.1. 经海关部门批准的货物进口文件及税款、税金缴纳证明；

2.7.2. 汇票；

2.7.3. 未在老挝人民民主共和国设立企业的外国法人的合同、纳税证明和利润税（如有）；

2.7.4. 库存账户摘要；

2.7.5. 银行账户。

2.8. 执行税务机关关于未缴税款和罚款的协议、命令、指示和通知，不重视、不配合的，必须同意没收或者扣押其相当于未缴税款数额的资产；

2.9. 维护和保存与非法药品检查有关的文件；

2.10. 履行法律规定的其他职责。

第四十一条　其他关联方的权利和义务

其他关联方享有下列权利和义务：

1. 监督、检查税务机关的计算、征收、扣除、交付、返还情况；
2. 依法保护药品信息并保守秘密；
3. 提供发行人信息；
4. 向税务机关通报、举报税收违法行为；
5. 依法维护、保存相关文件；
6. 按照职责配合、协助税务机关；
7. 法律规定的使用权利和履行其他义务。

第四章　禁止

第四十二条（修正）一般禁止事项

禁止个人、法人、组织有下列行为：

1. 拒绝提供有关财政部工作中的不当行为或者违反财政部工作法律法规的信息；
2. 共同犯罪、包庇、怂恿犯罪人的；
3. 行贿或者收受贿赂、工资、报酬，串谋收受国家钱财的；
4. 诽谤、威胁、人身伤害公务员、税务人员、税务官员、接管人或者被接管人；
5. 计算、征收税款，未正确、完整地报送预算的；
6. 拒绝在该国进口货物或购买货物和服务纳税国家；
7. 有其他违法行为。

第四十三条（修订）增值税纳税人和纳税人的禁止事项

遗失者和赠与者禁止有下列行为：

1. 计算、收取、扣除、通知、交付不准确、不完整、不及时；
2. 销毁、伪造信息、证据，掩盖、隐匿收入，怂恿纳税相关犯罪的；
3. 使用不按财政部印制或者未经批准印制的有效发票；
4. 行贿或者收受贿赂、工资、报酬，与公务员、税务人员、税务人员勾结收受国家钱财的；
5. 伪造、使用虚假的财政部工作文件的；
6. 诽谤、威胁、殴打公务员、税务人员、税务人员的；
7. 有其他违法行为。

第四十四条（修正）公务员、税务人员和税务机关的禁止事项

禁止公务员、税务人员、税务人员有下列行为：

1. 披露提供者的国家、官方和机密信息奥普；
2. 为增值税文件的研究、更正、伪造制造困难、拖延、延长时间；
3. 忽视、不履行分配的任务；
4. 利用职务上的便利，利用暴力、强迫、威胁、勒索、索取、收受贿赂等手段，为自己、家人、亲友、政党、团体谋取利益，使个人、法人或者组织的利益受到损害的；
5. 不负有责任或者未经有关组织增值税收受财物的；
6. 将所收款项自行使用而不上缴国家预算的；
7. 有其他违法行为。

第五章　增值税提案修正案

第四十五条　增值税转让人提案的提交

授予人有权就他认为非法的授予的执行提出建议。该建议必须自收到税务机关的命令或通知之日起或发现不正确的事件之日起三十天内，直接提交给所属税务机关。

收到提案的税务机关有权要求提案人提供与提案相关的文件和信息。

第四十六条　审议拟议修正案

税务机关必须在收到建议之日起三十天内考虑解决方案；除非有困难和复杂的情况，可以延长该时间，但不得超过六十天。

税务机关的和解协议对发证人有效，除非不同意和解协议，否则有权在二十日内向上一级税务机关提交考虑最终的和解。

如果申请人在最后阶段仍不同意税务部门的建议，则有权依照投诉解决法的规定提出建议。

税务机关必须自上级税务机关同意之日起十五日内退还超额赔偿和罚款。

第六章　增值税工作的管理和检查

第1节　增值税工作管理

第四十七条　增值税管理机构

政府在全国范围内对财政部进行集中管理，财政部直接负责，并与其他部委协调配合组织和相关地方政府机构。

教育部的管理机构包括：

1. 财政部；
2. 税务司；
3. 省税和首都税；
4. 区、直辖市、市税。

第四十八条（修订）财政部的权利和义务

财政部管理财政部工作，行使下列权利和义务：

1. 研究制定财政部工作的政策、法律、战略规划和规章，报请政府审议；
2. 制定财政部工作的政策、法律、战略规划和条例，形成计划、方案、项目并实施；
3. 有关增值税行动的政策、法律、战略规划和规章的宣传教育；
4. 对政府负责，管理全国财政部工作的实施；
5. 对卫生部工作相关业务单位进行培训、咨询；
6. 监督、监督和监督有关税务事务的法律、战略规划和法规的实施以及公务员和税务官员的绩效；

7. 监督专业工作，管理、创造、提升人员技能，提供预算并组装车辆、技术设备，为财政部服务；
8. 协调省管委会有关公务员、税务人员的任免、政策执行或者处分；
9. 协调与其他部委、组织和地方政府机构的相关工作奥普；
10. 接收、审议并纠正境内设保人的建议；
11. 财政部工作中与外国、区域和国际的合作；
12. 定期向政府总结、报告财政部工作实施情况；
13. 法律规定的使用权利和履行其他义务。

第四十九条（修订）税务机关的权利和义务

税务部门在管理税务部门工作中，按照职责范围享有下列权利和义务：

1. 研究制定与财政部有关的政策、法律、战略规划、计划、方案或项目，报财政部审议；
2. 执行与财政部有关的政策、法律、战略计划、计划、方案或项目；
3. 宣传财政部工作的政策、法律、战略规划和规章；
4. 监督和监测省、区两级的常规税务管理活动；
5. 查处下级卫生福利部管理机构错误出具的文件；
6. 研究同意纳税人或者省、省、省会纳税人提出的退税建议；
7. 在管理工作中运用技术，监督卫生部的工作；
8. 管理和使用税收信息管理系统；
9. 受理、审议并解决财政部工作建议；
10. 与其他有关方面协调财政部工作；
11. 根据职责，配合外国、地区和国际组织开展财政部工作；
12. 定期总结并报告财政部的执行情况；
13. 法律规定的使用权利和履行其他义务。

第五十条（修正案）省税和首都税的权利和义务

在省税务管理中，省会城市按照职责范围享有下列权利和义务：

1. 研究并提出有关财政部工作的政策、法律、战略规划、计划和规章草案的意见；
2. 宣传、教育和贯彻教育部工作的政策、法律、法规；
3. 对卫生部工作相关业务单位进行培训、提供咨询；
4. 制定本省、省会年度税收收入计划；
5. 向财政部负责管理税收征收工作的实施，确保依法完整、正确；
6. 监督、管理、监督、督导区、市、市公务员、税务人员履行职责的情况；
7. 建议财政部长配合省管委会对表现好的人员进行审议和表彰，对违法的人员进行纪律处分；
8. 接收、审议并纠正设保人的建议；
9. 根据上级交办，对外配合财政部工作；

10. 定期总结并报告财政部和省管委会的落实情况；
11. 法律规定的使用权利和履行其他义务。

第五十一条（修正案）区、直辖市、市税的权利和义务

区、市、市税务局在管理工作中，按照职责范围享有下列权利和义务：

1. 研究并提出有关财政部工作的政策、法律、战略规划、计划和规章草案的意见；
2. 宣传贯彻教育部工作的政策、法律、战略规划和规章；
3. 对财政部工作相关业务单位进行培训、咨询；
4. 是资金的实施、管理和募集的所有者；
5. 监督、管理、监督公务员、税务人员履行职责的情况；
6. 接收、考虑并纠正承包商的建议；
7. 定期总结、报告省、省、区管委会的工作实施情况；
8. 使用法律规定的权利并履行其他义务。

第2节　增值税工作检查

第五十二条　增值税稽查机构

检查组织包括：

1. 内部检查组织，与本法第四十七条规定的公共工程管理组织是同一组织；
2. 外部检查机构，包括国会、省人民议会、各级国家检查机构、国家审计机关、老挝民族阵线、老挝退伍军人联盟、群众团体、社会团体、媒体及其他有关方面。

第五十三条（新）检查内容

对财政部工作的检查有以下内容：

1. 执行有关财政部工作的法律和其他立法；
2. 财政部管理组织的组织和活动；
3. 权利的运用、义务的履行以及对违法者采取的措施；
4. 其他认为必要的内容。

第五十四条（新）技术检验

财政部技术检查有关情况如下：

1. 债务催收计划；
2. 通知并移交被增值税人的增值税；
3. 宰后检验；

4. 退货；
5. 计算的场所、材料和文件；
6. 汇总质押物的收集和交付情况；
7. 与教育部工作有关的其他内容。

第五十五条　检查形式

检查有以下三种形式：

1. 定期检查，即按照计划定期进行、有明确时限的检查；
2. 预告检查，是认为必要时进行的计划外检查，必须提前通知被检查人；
3. 飞行检查，即不提前通知被检查人的紧急检查。监察办检查工作时，必须严格遵守法律法规。

第七章　针对工作人员的政策和针对违规者的措施

第五十六条　绩效政策

对执行本法表现优异的个人、法人或者组织，按照规定给予表彰、扶持或者其他政策。

第五十七条（修订）对违法者的措施

对违反法律法规的个人、法人和组织，将依法给予教育、警告、纪律处分、罚款、代替民事赔偿或者刑事处罚。

第五十八条（修正）罚款措施

个人、法人或组织的行为违反有关工作的法律法规，将视具体情况处以罚款。

对于行为的细节和罚款的比例，在单独的法规中定义。

第八章　最终条款

第五十九条（新增）增值税税率变更

如急需改变税率，以适应各时期经济社会发展的情况，政府应研究并提请国会常务委员会审议并报请国家主席颁布法令，然后国会常务委员会须向下次国会会议报告。

个人、法人或其他组织无权改变税率。

第六十条　实施

老挝人民民主共和国政府是本法的执行者。

第六十一条（修正案）生效

该法经老挝人民民主共和国主席颁布法令并签署公函后自**2025年1月1日**起施行。

本法取代2018年6月20日颁布的第48增值税法和2021年8月7日颁布的第01号《某些税收条款修正案法》第II条第2款。